المرسوم رقم 2010-080
بتاريخ 11 مارس 2010 ، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2000-089 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000 المطبق للأمر القانوني رقم 83-127 المتعلق بإعادة التنظيم العقاري، المعدل بالمرسوم رقم: 2014-075 الصادر بتاريخ 28 مايو 2014[2]

[2] – نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد:1216 بتاريخ:2010/05/30.

الفصل الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى : تعتبر جزءا من أملاك الخواص كما تحمي بهذه الصفة الأراضي التي تم إحياؤها من قبل هؤلاء الأشخاص الخصوصيين طبقا للأمر القانوني رقم 83.127 الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983 و لترتيبات هذا المرسوم.

المادة : 2 يكون إحياء الأراضي بالبناء أو الغرس أو وجود سدود تمسك المياه أو منشآت زراعية مائية أو آثارها الدالة على ذلك بوضوح.

المادة : 3 تتم معاينة آثار الإحياء من قبل لجنة دراسة طلبات الإقطاعات الريفية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم تبعا لطبيعة الأنشطة التي سبق القيام بها على الأرض.

المادة : 4 يمكن ادعاء فوات حق ملكية الأرض بالاندراس على كل مالك لم يسجل أرضه طبقا للمسطرة المعمول بها.

بيد أن الإندراس لا يستتبع فوات حق الملكية إلا في حالة عدم ثبوت ظروف قاهرة تتم ملاحظتها من قبل اللجنة الوطنية للوقاية و تحكيم النزاعات العقارية الجماعية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم.

المادة : 5 يمكن إدماج المباني والمزارع والمنشآت المائية الزراعية الواقعة ضمن أراض يملكها أصلا الخواص بمقرر من وزير المالية في دومين الدولة الخاص إذا ظلت شاغرة طيلة أربع سنوات متتالية بسبب إهمال مالكها الأصلي.

تتم معاينة شغور هذه الممتلكات وإهمال مالكها، إذا اقتضى النفع العمومي ذلك، من قبل اللجنة الوطنية لوقاية وتحكيم النزاعات الجماعية العقارية وتقوم هذه الأخيرة بضبط العناصر التقديرية التالية:

- الهوية الكاملة للمالك الأصلي للممتلكات الشاغرة؛
- طبيعة وتكوين العقار الشاغر وكذا موقعه الجغرافي؛
- تقدير قيمة العقار المذكور؛

- سبب الشغور.

المادة : 6 لا يمكن أن يتم إدماج العقار الشاغر إلا بعد إنذار مالكه إن وجد من لدن وزير المالية وبقاء هذا الإنذار بالعربية وعند الاقتضاء باللغة الغالبة الاستخدام في منطقة العقار كما يجب إطلاع الجمهور عليه بواسطة الملصقات في الدائرة الإدارية.

يتم اتخاذ مقرر الإدماج بعد ستة أشهر اعتبارا من تاريخ إذاعة الإنذار.

المادة : 7 إن الأموال المدمجة وفقا للشروط المحددة في المادتين السابقتين لا يمكن تسجيلها باسم الدولة ولا التنازل عنها للغير قبل انصرام أجل سنتين اعتبارا من تاريخ إدماجها.

المادة : 8 يتم إعادة العقارات المدمجة في دومين الدولة تبعا للمسطرة المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه على أصحابها إذا ما عبر هؤلاء عن الرغبة في ذلك وأدلوا بمبرر لتركهم إياها قبل انصرام الأجل المحدد في المادة السابعة أعلاه. وفي حالة الاستعادة يتعين على المالكين القيام مسبقا بدفع التكاليف المحتملة لتسيير الأموال المستعادة.

المادة : 9 يتم النطق بإعادة العقارات المدمجة إلى أصحابها الأصليين بمقرر من وزير المالية بعد دفع التكاليف المشار إليها في المادة السابقة.

المادة : 10 يقصد بالتسجيل قيد القطعة الأرضية لدى مصلحة الحفظ العقاري المجسد بسند عقاري ويحصن التسجيل ضد فوات حق الملكية بالاندراس كما يشكل دليلا قطعيا على حق الملكية، إلا في حالة استخدام أساليب تدليسية.

المادة : 11 يمكن طبقا للقانون نزع الملكية لداعي المنفعة العامة من الأشخاص الخصوصيين أصحاب الحقوق الناتجة عن سند عقاري أو إقطاع نهائي أو شهادة ملكية إذا حالت ملكيتها دون توسيع تجمع حضري أو إنجاز مشروع عمومي.

المادة : 12 تعتبر مانعة لتوسع التجمع الحضري الأملاك التي سبب انتشارها إخلالا بوحدة التجمع المذكور والتي زادت بشكل غير عادي من كلفة الاستثمارات الحضرية أو التي تتعارض مع متطلبات الحياة الحضرية.

المادة : 13 يعتبر ضروريا ويمكن أن يبرر نزع الملكية بداعي المنفعة العامة المشاريع ذات النفع العام المنجزة من قبل الدولة أو المجموعات المحلية.

المادة : 14 لا يمكن التنازل عن الأملاك العقارية المنزوعة بداعي المنفعة العامة إلا عن طريق مناقصة عمومية.

ويبلغ الملاك الأصليون للعقارات المنزوعة بعرضها للمناقصة العمومية قبل الأجل المحدد لهذه الأخيرة بثلاثين يوما على الأقل.

الفصل الثاني: أجهزة التسيير العقاري في المناطق الريفية

المادة 15 جديدة: (المرسوم رقم075 - 2014الصادر بتاريخ 28 مايو 2014) تضم هيئات التسيير العقاري في المناطق الريفية:

1) لجنة وزارية للشؤون العقارية؛

2) لجنة وطنية لدراسة طلبات المنح الريفي؛

3) لجنة وطنية لوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية ؛

4) لجنة عقارية في الولاية؛

5) لجنة عقارية في المقاطعة.

المادة 16 جديدة: (المرسوم رقم075 - 2014الصادر بتاريخ 28 مايو 2014) تحدد تشكيلة وصلاحيات اللجنة الوزارية للشؤون العقارية بموجب مرسوم.

المادة 17 جديدة (المرسوم رقم075 - 2014الصادر بتاريخ 28 مايو 2014) : تكلف اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة طلبات المنح الريفي بما يلي:

- دراسة طلبات المنح الريفي المحالة من طرف لجان المقاطعات إلى اللجان الجهوية وكذلك محاضر هذه اللجان؛
- متابعة إعداد المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة لعقود المنح المؤقت والنهائي؛
- متابعة قرارات سحب المنح جراء عدم تسديد الإتاوات؛

- متابعة قرارات إعلان بطلان العقود الناتج عن احترام شروط الإحياء أو عن أي سبب آخر؛
- دراسة محاضر معاينة تهيئة الأراضي الممنوحة والتأكد من قابليتها للاستغلال ومن إمكانية استغلالها بصفة مستمرة كي يمكن تبرير انتقالها من وضعية قانونية إلى أخرى؛
- القيام بزيارات ميدانية للجان الجهوية ولجان المقاطعات بهدف الإطلاع على ظروف العمل واقتراح التحسينات الضرورية لتعميم الترتيبات المتعلقة بطلبات الاقتطاع الريفي على الخصوص وبالتشريع العقاري عموما؛
- السهر على احترام حدود المجالات الحيوية للتجمعات القروية وعلى حسن استعمال المساحات الاحتياطية في إطار تسيير المنح المؤقت أو النهائي.

المادة 18 جديدة: (المرسوم رقم075 - 2014الصادر بتاريخ 28 مايو 2014) تتشكل اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة طلبات المنح الريفي على النحو التالي:

- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالداخلية؛
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالتنمية الريفية؛
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالعمران؛
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالبيئة؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمعادن؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمياه.
- شخصان (2) معينان بمقرر من وزير المالية يتم اختيارهما على أساس الكفاءة في المجال العقاري أو في الميدان الاقتصادي والاجتماعي.

يجوز للجنة الوطنية لدراسة طلبات المنح الريفي، بمبادرة من رئيسها ، أن تضم إليها ، بصفتهم مراقبين، ممثلين عن هيئات عمومية أو خصوصية ذات شراكة مع الدولة في إطار إعادة التنظيم العقاري أو تسيير المصادر الطبيعية.

سيتم تحديد تنظيم وإجراءات سير اللجنة الوطنية لدراسة طلبات المنح الريفي بموجب مقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتنمية الريفية.

المادة 19 جديدة (المرسوم رقم 075 - 2014 الصادر بتاريخ 28 مايو 2014): تتمثل مهمة اللجنة الوطنية المكلفة بوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية في معالجة النزاعات العقارية الجماعية.

تشعر اللجنة الوطنية المكلفة بوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية من طرف وزير الداخلية، وعندها تكون مخولة في القيام بكل ما تراه ضروريا لتتمكن من اقتراح حل عادل للنزاع.

لا تعالج اللجنة الوطنية المكلفة بوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية لغير النزاعات التي سبقت معالجتها على صعيدي الولاية والمقاطعة على التوالي.

تبدي اللجنة الوطنية المكلفة بوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية رأيا مبررا حول كل ملف يعرض عليها.

ولا يجوز لها أن تحل محل اللجنة الجهوية أو لجنة المقاطعة المكلفة بوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية.

المادة 20 جديدة: (المرسوم رقم 075 - 2014 الصادر بتاريخ 28 مايو 2014) تتألف اللجنة الوطنية المكلفة بوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية كما يلي:

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالداخلية؛
- ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتنمية الريفية؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمران؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل.

- ممثلون عن المزارعين والمنمين والمنظمات غير الحكومية الوطنية الناشطة في مجال البيئة، تُحدد إجراءات تعيينهم بمقرر مشترك من وزراء الداخلية والتنمية الريفية والبيئة.

يجوز للجنة، بمبادرة من رئيسها، أن تضم إليها، بصفتهم مراقبين ممثلين عن هيئات عمومية أو خصوصية ذات شراكة مع الدولة في إطار إعادة التنظيم العقاري أو تسيير المصادر الطبيعية.

سيتم تحديد تنظيم وإجراءات سير اللجنة الوطنية المكلفة بوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية بموجب مقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتنمية الريفية.

المادة 21 جديدة: (المرسوم رقم075 - 2014الصادر بتاريخ 28 مايو 2014) اللجنة العقارية للولاية هي -على مستوى الولاية - الجهاز المكلف بالتسيير الجماعي للأراضي العمومية وذلك طبقا لترتيبات هذا المرسوم.

تبت اللجنة العقارية للولاية بخصوص ملفات طلبات منح الاقتطاعات العقارية المعروضة عليها من طرف اللجنة العقارية للمقاطعة.

تحيل اللجنة العقارية للولاية طلبات الاقتطاعات الريفية التي استوفت الشروط اللازمة لطلب الاقتطاع الريفي المؤقت أو النهائي إلى اللجنة الوطنية لدراسة طلبات المنح الريفي.

تعيد اللجنة العقارية للولاية جميع ملفات المنح الريفي المؤقت أو النهائي التي تطلب بشأنها تكملة أو التي لها عليها تحفظ، إلى اللجان العقارية للمقاطعات.

وهي مكلفة بتطبيق قرارات المنح المؤقت أو النهائي وخصوصا فيما يتعلق بتسديد رسوم وشروط استغلال المنح.

يجوز للجنة العقارية للولاية القيام بزيارات ميدانية للجان العقارية في المقاطعات بهدف الإطلاع على ظروف العمل واقتراح التحسينات الضرورية لتعميم الترتيبات المتعلقة بطلبات المنح الريفي خصوصا وبالتشريع العقاري عموما.

المادة 22 جديدة (المرسوم رقم075 - 2014الصادر بتاريخ 28 مايو 2014) : تتشكل اللجنة العقارية للولاية كما يلي:

- الوالي، رئيسا ؛
- المندوب الجهوي لوزارة التنمية الريفية ؛
- المندوب الجهوي لوزارة البيئة ؛
- المندوب الجهوي لوزارة المياه ؛
- الممثل الجهوي للمديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة ؛
- المندوب الجهوي للوزارة المكلفة بالعمران والاستصلاح الترابي؛
- ممثلان (2) عن المزارعين والمنمين يعينان بمقرر من الوالي؛
- شخصيتان مشهود لهما بالاستقامة الخلقية تعينان من طرف وزير الداخلية بناء على اقتراح من الوالي.

سيتم تحديد تنظيم وإجراءات سير اللجنة العقارية للمقاطعة بموجب مقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتنمية الريفية.

المادة 23 جديدة: (المرسوم رقم075 - 2014الصادر بتاريخ 28 مايو 2014) تكلف اللجنة العقارية للمقاطعة بوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية.

لذلك فهي معنية بدراسة كل ملف يتعلق بنزاع ويجوز لها القيام بجميع التحريات الضرورية لإبراز حقيقة الأحداث من أجل تقديم حل عادل للنزاع.

تسهر اللجنة العقارية المقاطعية لوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية على تطبيق القرار الحاصل جراء التسوية بالطريقة الودية بين الأطراف.

وهي تطلع اللجنة العقارية للولاية على جميع الملفات التي لم تجد حلا على مستواها.

المادة 24 جديدة: (المرسوم رقم 075 - 2014الصادر بتاريخ 28 مايو 2014) وفضلا عن ذلك وطبقا للإجراءات المحددة بهذا المرسوم، فإن اللجنة العقارية للمقاطعة هي جهاز التسيير الجماعي للأراضي العمومية على مستوى المقاطعة.

تضم اللجنة العقارية المقاطعية كلا من:

- حاكم المقاطعة، رئيسا ؛
- عمدة البلدية المركزية في المقاطعة ؛
- مفتش وزارة التنمية الريفية في المقاطعة ؛
- ممثل المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة ؛
- رئيس مصلحة الزراعة في المقاطعة ؛
- رئيس مصلحة البيطرة في المقاطعة ؛
- رئيس مصلحة المياه في المقاطعة ؛
- ممثل رئيس مصلحة البيئة في المقاطعة ؛
- ممثل المزارعين والمنمين؛
- شخصين (2) مشهود لهما بالاستقامة الخلقية، يعينان من طرف الوالي بناء على اقتراح من الحاكم.

سيتم تحديد تنظيم وإجراءات سير اللجنة العقارية المقاطعية بموجب مقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتنمية الريفية.

المادة : 25 تنشأ على مستوى كل مقاطعة لجنة عقارية محلية للوقاية و التحكيم في النزاعات العقارية الجماعية تضم:

الرئيس:

- الحاكم؛

الأعضاء:

- العمدة المعني؛
- مفتش التنمية الريفية؛
- ممثل البيئة؛
- محصل المقاطعة؛
- الممثل الجهوي للمديرية العامة للعقارات و ممتلكات الدولة؛
- ممثل الوزارة المكلفة بالعمران؛
- رئيس المصلحة العقارية بالمقاطعة المعنية ؛
- ممثلين إثنين للمزارعين والمنمين يتم تعيينهما بمقرر صادر عن الوالي بناء على اقتراح من الحاكم؛
- شخصين مشهودا لهما بالاستقامة الخلقية يتم تعيينهما بمقرر صادر عن الوالي بناء على اقتراح من الحاكم.

المادة : 26 اللجنة المحلية للوقاية و التحكيم في النزاعات العقارية الجماعية هي على مستوى المقاطعة جهاز التحكيم و التسيير الجماعي للنزاعات العقارية الجماعية طبقا لترتيبات هذا المرسوم.

المادة : 27 لا يمكن اتخاذ أي إجراء تسيير عقاري في الريف من بين تلك التي يجب أن تشرك في اتخاذها بمقتضى هذا المرسوم الولاية أو المقاطعة ما لم يكن قد اخضع سلفا لدراسة اللجنتين المذكورتين.

الفصل الثالث : المجالات الحيوية والمحميات العقارية

المادة : 28 يحمي المجال الحيوي للتجمعات الريفية في الحدود الضرورية الصرف لاحتياجات توسعها.

المادة : 29 تستفيد التجمعات الريفية المعتمدة على نشاط أساسي غير الرعي من مجال حيوي محمي إذا كانت تتكون على الأقل من خمسين سكنا دائما قائما في موقع

يتوفر على شروط البقاء وشروط البقاء هي وجود موارد دائمة من الماء الشروب و الأراضي ذات التربة الصالحة للزراعة و البنى التحتية الاجتماعية الجماعية.

المادة : 30 تظل المجالات الحيوية جزءا لا يتجزأ من دومين الدولة الخاص باستثناء الحقوق الشرعية المحتملة للأفراد.

بيد أن المباني والآبار والأراضي المزروعة أو المحمية لن يرخص لها داخل هذه المجالات الحيوية إلا لصالح الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين بتنمية التجمعات المذكورة.

إن الحقوق الخاصة المذكورة في الفقرة السابقة سيتم تحديدها وضبط حدودها بالعلامات في نفس الوقت مع المجال الحيوي ذاته، وذلك على نفقة الدولة ومن قبل المصالح المكلفة بالتسيير العقاري.

المادة : 31 لا يجوز لتحديد المجالات الحيوية تقييد حق مرور المنمين ووصولهم إلى الموارد الطبيعية وتحدد النظم المعمول بها في مجال التسيير الرعوي طريقة استخدام المجال الحيوي من قبل القطعان المنتجعة.

المادة : 32 يمكن للتجمعات القروية المتقاربة الاشتراك في المجال الحيوي.

المادة : 33 يوضع مخطط المجال الحيوي المجمل لكل تجمع أو لكل مجموعة تجمعات من قبل المكتب الجهوي للشؤون العقارية بالتشاور مع الأهالي المقيمين في المنطقة المعنية.

يحال إلى الحاكم الذي عليه أن ينجز في غضون شهر تحقيقا علنيا وحضوريا بغية استقصاء رأي الأهالي المعنيين والحصول على موافقة اللجنة العقارية للمقاطعة.

يحيل الحاكم إلى الوالي المخطط الأولي مع إرفاقه بنسخة من محضر اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة : 34 يحدد المجال الحيوي ويصنف ويلغى تصنيفه بمقرر من الوالي بعد أخذ رأي الحاكم واللجنتين العقاريتين للولاية والمقاطعة كما يتم ضبط حدوده بالعلامات طبقا

للفقرة الثالثة من المادة 30 أعلاه ويدرج في المخطط العقاري الذي سيحدد نظامه الأساسي وإجراءات تسييره بالطرق النظامية.

المادة : 35 بإمكان الوزيرين المكلفين بالعمران والتنمية الريفية وفق نفس الإجراء المتبع لتحديد المجالات الحيوية إنشاء محميات عقارية مخصصة لمواجهة الاحتياجات غير المتوقعة من الأراضي الزراعية لاسيما في حالة إحصاء السكان أو تكييف التصاميم البنيوية أو إنجاز المشاريع العمومية.

تصنف هذه المحميات كما يلغى تصنيفها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالعمران وبالتنمية الريفية بعد أخذ رأي لجنتي الوقاية و تحكيم النزاعات العقارية الجماعية للولاية و المقاطعة.

الفصل الرابع : تفريد الحقوق العقارية الجماعية

المادة : 36 إن الملكية العقارية الزراعية المكتسبة قبل سريان مفعول القانون رقم 60 -139 بتاريخ 2 أغسطس 1960 والمنظم للعقارات المستغلة جماعيا من قبل الجماعات التقليدية سيتم تقسيمها إذا ما تطلبت ذلك المقتضيات الاجتماعية بين جميع أفراد هذه المجموعات الذين شاركوا في الإحياء الأصلي لتلك الملكيات العقارية أو ساهموا في ديمومة استغلالها.

المادة : 37 كما يستفيد من تقسيم الأراضي الجماعية ضمن الشروط المحددة في المادة 36 أعلاه الأشخاص الذين يقيمون ضمن المجموعة المعنية بصورة دائمة و الذين شاركوا بهذه الصفة في استغلال تلك الأراضي و إن لم يكونوا مسجلين إداريا ضمن المجموعة المذكورة.

المادة : 38 يعتبرا لأشخاص الذين عاشوا بصفة دائمة مع المجموعة وساهموا بهذه الصفة في استغلال الأراضي مشاركين في الاستغلال الأصلي أو مساهمين في ديمومة الاستغلال وإن لم يتم إحصاؤهم إداريا ضمن المجموعة المعنية.

المادة : 39 الأشخاص الذين قاموا بمبادرتهم الخاصة أو بموافقة مجموعتهم ببناء منشآت لحجز المياه أو بترميمها أو بأي استصلاح من شأنه تحسين مردودية الأرض الجماعية التي كانوا يستفيدون منها قبل التقسيم لا يحق لهم أن يتمتعوا بمناسبة ذلك التقسيم بأية ميزة إضافية على جميع المستفيدين الآخرين.

المادة : 40 يفتح في كل مقاطعة سجل عقاري مخصص من بين أمور أخرى لتقيد قرارات و اتفاقات تقسيم الأراضي الجماعية.

ولا تكون هذه القرارات و الاتفاقات قابلة للتنفيذ إلا بعد تقييدها في السجل العقاري.

تحدد الترتيبات المتعلقة بمسك هذا السجل بمقتضى مقرر مشترك صادر عن وزير الداخلية والمالية والتنمية والريفية والبيئية.

المادة : 41 سيتم إعادة توزيع الأراضي الجماعية سواء نتجت عن اتفاق ودي مثبت من قبل السلطات المختصة أو بقرار من هذه الأخيرة بدون أي تمييز وبصورة مصنفة وبما يحفظ مصالح الأشخاص المستفيدين من ترتيبات المواد 36، 37 و 38 من هذا المرسوم.

المادة : 42 تتم المصادقة بمقرر من وزير الداخلية تحت طائلة البطلان اتفاقات التقسيم الودية من أجل تفريد الأراضي الجماعية.

المادة : 43 يقام تلقائيا قبل كل عملية تقسيم بإنشاء محمية عقارية يجب أن تكون مساحتها مساوية لعشر مساحة الأرض مع التقسيم لضمان الحقوق المحتملة للأشخاص الغائبين أو غير الممثلين شرعيا أثناء عمليات التقسيم.

و يمكن أن يستفيد هؤلاء الأشخاص من التقسيم خلال فترة لا تتجاوز سنتين اعتبارا من تاريخ قيده في السجل العقاري كما هو منصوص في المادة 4 أعلاه.

المادة : 44 إثبات عدم الوفاق الودي على التقسيم أمر يقوم به الوالي بعد أخذ رأي اللجنة العقارية للمقاطعة .أما متطلبات النظام الاجتماعي فهي من اختصاص وزير الداخلية.

المادة : 45 قرار التوزيع من اختصاص الوزير المكلف بالداخلية بعد الإطلاع على تقرير مفصل من الوالي وعلى رأي لجنة الوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية للمقاطعة.

المادة : 46 يحدد الحاكم تاريخ التقسيم ومكان اجتماع أرباب الأسر المعنيين بالتقسيم على نحو يؤمن حضور جميع المستفيدين أو ممثليهم كما يؤمن لهذه العمليات أوسع إشهار بواسطة الملصقات والإذاعة.

المادة : 47 لا يسمح بعمليات التنازل أو التبادل أو التجميع التي تطال الأراضي الجماعية المقسمة إلا بعد إعادة التوزيع النهائية المحمية العقارية المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه على الأشخاص الذين استفادوا من التقسيم الأصلي.

المادة : 48 في نهاية عمليات إعادة توزيع المحمية العقارية يسلم الوالي لكل مستفيد شهادة ملكية لا يمكن أن تكون موضع تنازل أو بيع أو مبادلة إلا أمام موثق عقود ويسهر هذا الأخير على تقييد تلك العمليات في السجل العقاري للمقاطعة المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه.

المادة : 49 للاحتفاظ بطابع شيوع ملكية الأراضي يمكن للمجموعات التقليدية الانتظام في شكل شخصيات معنوية تتشكل طبقا للقانون.

وبإمكان هذه الشخصيات المعنوية استصدار شهادة ملكية تلحق بها اللائحة الكاملة للمستفيدين الذين تم إحصاؤهم وقت التقسيم.

يتم إصدار شهادة الملكية الجماعية باسم الشخصية المعنوية كما يتم قيدها في السجل العقاري للمقاطعة مع إثبات عبارة " لجميع المستفيدين " على ظهر الشهادة.

تطبق ترتيبات الفقرتين السابقتين من هذه المادة لفائدة المجموعات التي لا يمكن تفريد أراضيها لأسباب اقتصادية أو فنية أثبتتها المصالح الجهوية المختصة.

الفصل الخامس : الاقتطاعات العقارية الريفية

المادة : 50 لا تتعلق ترتيبات هذا الفصل إلا بالتنازل عن عقارات الدولة وتحتفظ الإدارة بحق إبرام الاتفاقات منها على الخصوص:

- عقود كراء خاصة منها كراء الأراضي حسب الشروط المقررة لكل حالة مخصوصة؛
- مبادلة أو بيع العقارات المبنية أو غير المبنية؛
- تخصيص الأراضي للمرافق العمومية كلما كان ذلك ضروريا.

المادة : 51 يمكن أن تتم عمليات تخصيص الأراضي للمرافق العمومية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالداخلية في حدود احتياجاتها وكذا المساحات المتاحة.

القسم الأول : الاقطاعات الريفية المؤقتة

المادة : 52 تمنح الاقطاعات المؤقتة والاقطاعات النهائية في المناطق الريفية بعد استشارة اللجان المختصة المعينة على التوالي من قبل:

- وزير المالية عند ما تكون المساحة لا تتجاوز مائة هكتار ؛
- مجلس الوزراء عندما تكون المساحة تتجاوز مائة هكتار؛

ويجب أن ينسجم الإقطاع مع التصميم البنيوي وأن يدرج في المخطط العقاري.

المادة : 53 الإقطاع الريفي هو الإجراء الذي تتنازل بموجبه سلطة مختصة عن حقوق مؤقتة أو نهائية على أرض مملوكة للدولة تقع خارج المناطق الحضرية كما تحددها المخططات العمرانية . ولا يمكن أن يكون الهدف من هذا الإقطاع سوى استغلال الأرض ضمن شروط تتلاءم مع نشاطات الوسط وطبقا لدفتر الشروط.

المادة : 54 لا يمكن منح الاقتطاعات الريفية في المناطق التالية:

- المناطق الريفية ذات الكثافة الرعوية العالية ،
- المجالات الحيوية أو المحميات العقارية ،

- قرب المقابر،
- الغابات المصنفة وغيرها من المجالات المحمية.

لا يمكن منحها في حدود التجمعات الحضرية كما هي معرفة في آليات التخطيط العمراني إلا بعد مسافة يحددها مقرر من الوزير المكلف بالعمران.

المادة : 55 يشمل الإقطاع الريفي الأرض وما تحويها باستثناء الثروات التي يدخل استغلالها ضمن مجال قانون المعادن.

المادة : 56 لا يمكن لأي شخص خصوصي ولو معترف له بالمنفعة العمومية الاستفادة من إقطاع نهائي ما لم يكن قد استفاد سلفا من إقطاع مؤقت شريطة أن يكون قد استغل هذا الإقطاع المؤقت.

المادة : 57 يمنح الإقطاع المؤقت لمدة خمس سنوات ويجب أن لا تنقضي هذه المدة قبل أن يتم استغلال الأرض وإلا نزعت من صاحبها ومنع من الحصول على إقطاع نهائي.

المادة : 58 تمنح الإقطاعات الريفية المؤقتة حسب البنود والشروط الواردة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، بعد دفع المستفيد ثمن الأرض في الخزينة العامة.

وسيتم تحديد الثمن بالنسبة لكل منطقة زراعية مناخية بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية.

المادة : 59 يجب على المستفيد المؤقت من الإقطاع الاستمرار في استغلال الأرض طيلة خمس سنوات متتالية إلا في حالة وجود ظروف قاهرة أو في حالة استراحة تأكدت وتثبتت منها اللجنة العقارية المختصة.

المادة : 60 على كل من يرغب في الحصول على إقطاع مؤقت في منطقة ريفية أن يقدم طلبا بذلك إلى الحاكم المختص ترابيا.

يرفق بهذا الطلب:

- شهادة جنسية أو نسخة من النصوص التأسيسية إذا كان الطالب شخصا معنويا.
- وصف للأرض مع تحديد موقعها الجغرافي.

- برنامج استغلال يبين الأعمال المزمعة

المادة : 61 يتم تسجيل طلب الإقطاع المؤقت في تاريخ تلقيه تحت رقم تسلسلي في سجل مفتوح بعناية الحاكم مرقم ومؤشر عليه بالأحرف الأولى من لدن رئيس محكمة المقاطعة كما يسلم عنه وصل إلى الطالب.

المادة : 62 لا يخول إيداع طلب إقطاع مؤقت بذات أي حق للطالب الذي عليه الامتناع عن الاستقرار في الأرض أو القيام بأي عمل فيها قبل الحصول على إقطاع مؤقت.

وفي حالة عدم تنفيذ لالتزام يعتبر الطالب محتل غير شرعي.

المادة : 63 بعد التحقق من أن الطلب قد تم تقديمه طبقا للمادة 62 أعلاه يلزم الحاكم بالتوجه إلي عين المكان للتأكد من قرينة ملكية الدولة للأرض وكذا من عدم تعارض الإقطاع المطلوب مع متطلبات الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية ويصطحب الحاكم معه أعضاء اللجنة العقارية للمقاطعة.

المادة : 64 في حالة احتمال انعكاس سلبي للإقطاع على متاخمه أو على الأنشطة الرعوية في المنطقة يتحتم على الحاكم تكليف المصالح الفنية للمقاطعة بالتحقيق لدراسة الانعكاس مع طلب الرأي الكتابي للبلدية المعنية.

وعلى ضوء نتائج الإجراءات المقررة في المادة 63 أعلاه والفقرة السابقة يمكن للحاكم إما رفض الطلب وإبلاغ هذا الرفض على الطالب وإما إطلاع الجمهور على الطلب بغية استفراغ الحقوق المحتملة للغير بشكل شامل.

المادة : 65 على الحاكم بعد اتخاذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة أن يحيل الطلب إلى المكتب الجهوي للشؤون العقارية بواسطة الوالي من أجل التحديد الدقيق لموقع الأرض المطلوبة ومساحتها الحقيقية وما تحمله من إعمار.

المادة : 66 يتم الإشهار بعناية الحاكم:

- بواسطة الملصقات في عواصم الولاية والمقاطعة والبلدية المعنية ؛
- بواسطة الإذاعة بجميع اللغات الوطنية.

المادة : 67 يلزم الحاكم بأن يسلم فورا إلى كل معترض نسخة من الملصقات حاملة توقيعه ليتمكن من الإدلاء بها أمام المحاكم المختصة.

المادة : 68 عند انقضاء اجل 60 يوما اعتبارا من تاريخ الإلصاق وإذا لم يتم تبليغ الحاكم بأي اعتراض على طابع الملكية للدولة من قبل معترض خصوصي، أومن طرف المحكمة المختصة المتعهدة لهذا الغرض فان الحاكم يعرض الطلب على لجنة الوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية للمقاطعة لإبداء الرأي ثم يحيله عند الاقتضاء إلى لجنة الوقاية وتحكيم النزاعات العقارية الجماعية للولاية.

المادة: 69 لا يبدأ سريان الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة عند الاقتضاء إلا اعتبارا من تاريخ تبليغ المعترض رفض طعنه الولائي أو الرئاسي . ويجب على السلطة الإدارية أن تذكر في وثيقة التبليغ رفض الطعن الولائي أو الرئاسي أن بإمكان الطالب رفع النزاع لملكية الدولة للأرض أمام المحكمة المختصة.

المادة : 70 في حالة الاعتراض على ملكية الدولة للأرض المطلوبة المعروضة أمام المحكمة المختصة في الأجلين المذكورين في المادتين 68 و 69 أعلاه فان السلطة الإدارية ترجئ منح الإقطاع المؤقت حتى يصدر قرار المحكمة المتعهدة ويتم تبليغها به.

المادة : 71 لا يدرج الحاكم والوالي ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنتين العقاريتين المعنيتين المخصصة لدراسة طلبات الإقطاع المؤقت إلا الأراضي التي يتأكدان من أنها ليست محل طعن في ثبوت ملكية الدولة لها أمام المحكمة المختصة كما يقومان بالاستعلام سلفا عن الدعاوي العالقة في هذا الصدد أمام المحكمة المذكورة.

المادة : 72 يطلع الحاكم والوالي الجمهور على رأيي اللجنتين المعنيتين بواسطة تعليق الملصقات في الأماكن المخصصة رسميا لهذا الغرض وتوضح الملصقات هويات المستفيدين وموقع الأراضي المقتطعة ومساحتها وثمنها.

يدفع المستفيدون المبالغ المستحقة عليهم للخزينة العامة التي تمنحهم وصلا بقيمة ما دفعوه.

بناء على هذا الوصل تقوم السلطة المانحة باستدعاء المستفيد لتوقيع التزام سابق على الإقطاع المؤقت يحوي بنود وشروط الإقطاع المؤقت . وبعد توقيع الالتزام المسبق المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تقوم السلطة بمنح الإقطاع المؤقت بمقتضى مرسوم ومقرر حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.

المادة : 73 يشتمل الالتزام السابق على الإقطاع الريفي المؤقت على بنود فاسخة تضمن وفاء صاحب الإقطاع المؤقت بواجبات الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه، في المادة 57أعلاه.

المادة : 74 يمكن للإقطاع المؤقت:

- أن يكتسب بطريق الإرث إلا في حالة ما إذا كان صاحب الإقطاع المؤقت المتوفى قد أوصى بخلاف ذلك وعلى شرط أن يقبل الورثة أو الموصي لهم الحلول محل صاحب الإقطاع المؤقت وتحمل التزاماته.
- أن يبادل بإقطاع نهائي أو مؤقت آخر إذا كان العمل اللازم لإحياء القطعتين طبقا لما هو منصوص في المادة 91 أدناه قد أنجز نصفه على الأقل خلال أجل سنتين اعتبارا من تاريخ الإقطاع المؤقت.

المادة : 75 يكون باطلا بقوة القانون اقتناء إقطاع ريفي مؤقت شراء أو هبة أو مبادلة إذا لم يكن مرخصا له سلفا من قبل السلطة المانحة مع إثباته بعقد لدى موثق عقود معتمد.

و يكون هذا الموثق مسؤولا من الناحية المالية عن أي ضرر ناجم عن إهماله أو عدم تقيده بالإجراءات المحددة في هذا المرسوم.

المادة : 76 للتنازل عن إقطاع ريفي مؤقت يوجه صاحب الإقطاع طلبا بذلك إلى السلطة المانحة التي يتعين عليها التثبت بواسطة المصالح الفنية المختصة من استغلال الإقطاع لأجل التمكن من تقدير ملائمة الموافقة على التنازل المطلوب.

و يتم تبليغ الموافقة إلى الطالب الذي يمكنه تقديمها إلى موثق عقود معتمد ويجب على هذا الأخير أن يتحقق من صحة تبليغ الموافقة على التنازل قبل إصدار العقد الموثق الذي يتحتم عليه تسجيله لدى المديرية العامة للعقارات و ممتلكات الدولة مع قيده في السجل العقاري للمقاطعة.

المادة : 77 يجب على الورثة والموصى لهم عندما يقبلون الحلول محل صاحب الإقطاع الريفي المؤقت أن يحتفظوا بهذا الأخير مشاعا إلى حين حصولهم على إقطاعه إقطاعا نهائيا.

و بإمكانهم بصورة استثنائية أن يحظوا بتمديد الأجل الممنوح للاستغلال لمدة لا تتجاوز السنة.

المادة : 78 تظل الأرض موضع الإقطاع الريفي المؤقت مملوكة للدولة ما لم يتم إقطاعها نهائيا ولا يجوز أن تكون موضع رهن أو وقف كما لا يمكن منح الإقطاع المؤقت إلا لشخص طبيعي موريتاني الجنسية أو شخص معنوي خاضع للقانون الموريتاني.

المادة : 79 يجب تحت طائلة البطلان المطلق أن تكون كل وثيقة إقطاع ريفي مؤقتة أو نهائية صادرة عن سلطة إدارية مطابقة تماما للمسطرة المحددة في هذا المرسوم . و ليس بمقدور الحائز على وثيقة غير مطابقة أن يدعى أي مسوق لصلاحيتها ويعتبر عند الاقتضاء محتلا غير شرعي.

المادة : 80 يجب أن تكون الإقطاعات الريفية المؤقتة مطابقة للتصاميم البنيوية في حالة وجودها. ويخضع أصحاب الإقطاعات الريفية للارتفاقات العمومية والخصوصية المنصوص عليها في التصاميم المذكورة.

وستحدد النصوص التنظيمية شروط إعداد هذه التصاميم.

القسم الثاني: انتزاع الإقطاعات العقارية المؤقتة

المادة : 81 لا يمكن استخدام الإقطاع الريفي إلا للغرض الذي منح من أجله. و يمكن تحويل استخدام هذا الإقطاع بناء على طلب من المستفيد موجه إلى السلطة المانحة التي تبت، بعد دراسة الملف، في مسوغات هذا التحويل والشروط التي يخضع لها.

و يؤدي تغيير وجهة الاستخدام بدون إذن مسبق من السلطة المانحة إلى سقوط الحق تلقائيا.

المادة : 82 ينتهي الإقطاع الريفي المؤقت في الحالات التالية:

- بتحول الإقطاع إلى إقطاع نهائي؛
- بانقضاء أجل الاستغلال أو عند الاقتضاء بانقضاء أجل الاستغلال الزراعي المنصوص عليه في المادة91 أدناه؛
- بالتنازل الطوعي الذي يبلغه صاحب الإقطاع المؤقت بنفسه على السلطة المانحة؛
- بوفاة صاحب الإقطاع المؤقت إذا لم يعلن ورثته أو من أوصى لهم في أجل سنة اعتبارا من تاريخ وفاة المعني رغبتهم في الحلول محله وتحمل التزاماته المتعلقة بهذا الإقطاع؛
- بحل الشخصية المعنوية قبل انقضاء أجل الاستغلال؛
- بالانتزاع لعدم وفاء صاحب الإقطاع بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة : 83 في حالة الانتزاع لأي سبب كان يكون ثمن الأرض المدفوع للحصول على الإقطاع المؤقت ملكا نهائيا للخزينة العامة.

المادة : 84 لا ينطق بالانتزاع لعدم الاستغلال أو لعدم كفاية الاستغلال إلا بعد إجراء تحقيق وتوجيه إنذار إلى صاحب الإقطاع المؤقت ستة أشهر قبل انقضاء أجل الإحياء باستثناء حالة التمديد المنصوص عليها في المادة 94 أدناه.

المادة : 85 يتم اتخاذ إجراء الانتزاع المنطوق به ضمن الشروط وللأسباب المذكورة في المادة السابقة بناء على إثبات عدم الاستغلال أو استغلال ناقص صادر عن المصالح الفنية المتخصصة ومصادق عليه من قبل لجنة المقاطعة.

المادة : 86 يستتبع التنازع عن الإقطاع المؤقت خرقا لترتيبات هذا المرسوم الانتزاع التلقائي للإقطاع من صاحبه بغض النظر عن المتابعات القضائية المحتملة المترتبة على أي تزوير أو غش وتعبر الإجازات المحققة في هذه الحالة ملكا للدولة.

المادة : 87 يتم النطق بالانتزاع بمقتضى مقرر أو مرسوم من السلطة المانحة ويمكن الطعن في هذا المقرر أو المرسوم أمام السلطات الإدارية الرئاسية و المحاكم المختصة.

المادة : 88 يحق لصاحب الإقطاع المؤقت المنتزع منه إذا كان يطعن في الحجج المستظهر بها ضده من قبل المصالح الفنية المكلفة بتقييم الاستغلال أو من قبل اللجنة العقارية أن يطلب ويحصل من السلطة الرئاسية أو من المحكمة المختصة على تقييم مضاد.

ويعلق الطعن المقدم من صاحب الإقطاع المنتزع منه إجراءات الإبعاد المحتملة المقام بها ضده.

و في حالة الطعن الرئاسي يعتبر صمت السلطة الإدارية الموجه إليها الالتماس بمثابة رفض إذا لم ترد هذه السلطة على الملتمس في غضون شهرين.

المادة : 89 في حالة الانتزاع لعدم كفاية الاستغلال أو لانعدامه أو لتنازل غير مرخص له عن الإقطاع المؤقت فإن هذا الأخير يعرض للمزاد العلني وفقا لترتيبات وبنود دفتر الشروط الأصلي ويدفع ثمن الإقطاع المعني في الخزينة العامة.

المادة : 90 إذا انتهى الإقطاع المؤقت لسبب الوفاة وإذا تم التأكد من وجود غرس للأشجار أو الزراعة أو استصلاحات أو مبان فإنه يمكن لورثة المستفيد من الإقطاع أو من أوصى لهم أن يقوموا في أجل ستة أشهر.

المادة : 91 يتم إعلان رسوم المزاد من قبل موثق عقود معتمد تعينه السلطة المانحة.

ويدفع صاحب الإقطاع المؤقت الآئل إليه بالمزاد فورا حقوق صاحب الإقطاع المنزوع منه أو حقوق خلفه وكذلك حقوق الخزينة العامة قبل تحويل الإقطاع المؤقت باسمه.
يتم تحويل الإقطاع المؤقت الآئل إلي الشخص عن طريق المزاد العلني بعقد من موثق العقود بعد دفع الآئل إليه الإقطاع الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة.

القسم الثالث : الاقتطاعات النهائية:

المادة : 92 يمنح الإقطاع النهائي بناء علي طلب صاحب الإقطاع المؤقت بعد إثبات إنجاز برنامج الاستغلال إثر انقضاء الأجل المذكور في المادة 57 أعلاه . وفي حالة ما إذا كان الإقطاع المؤقت منح أصلا لأغراض الاستغلال الزراعي ، فيمكن حينئذ الحصول علي الإقطاع النهائي بصفة استثنائية قبل انصرام الأجل المذكور ، إذا كان قد تم إنجاز زراعة الإقطاع طيلة ثلاث سنوات متتالية وتتثبت من ذلك اللجنة المختصة.

المادة : 93 لإعطاء الحق في الإقطاع النهائي يلزم وجوبا أن يكون الاستغلال قد تم، طبقا لبنود الترتيبات الشروط وبرنامج الاستثمار الذي التزم به صاحب القطاع المؤقت.
ويشمل هذا البرنامج بالضرورة:

- استصلاحا يتناسب مع موضوع الاستغلال؛
- إنتاجا كافيا يتناسب مع معايير الإنتاج في مجال الإنتاج المزمع؛
- تجهيزا مناسبا لتأمين الاستغلال؛
- استغلالا فعليا مستمرا للأرض.

المادة : 94 تتم ملاحظة الإثمار طبقا للآجال المحددة في المادة 83 أعلاه من قبل لجنة متعددة الاختصاصات برئاسة المندوب الجهوي للوزارة المكلفة بالتنمية الريفية و تضم رئيس المكتب الجهوي للشؤون العقارية وممثلين عن المديرية العامة للعقارات وممتلكات الدولة و مديرية العمران و فنيين سامين لهم قدرات لها علاقة مع موضوع الاستثمار الذي تتم معاينته.

المادة : 95 يتم عرض تقرير بعثة المعاينة المنصوصة في المادة السابقة من قبل الحاكم أو الوالي علي اللجنة العقارية المختصة التي يمكنها أن تطلب حضور أعضاء اللجنة الفنية للمعاينة.

وللسلطة المختصة أن تقوم بناء علي هذا التقرير إما بمنح الإقطاع نهائيا أو رفضه مع التبرير أو بدعوة الملتمس إلى استكمال الإستقبال طبقا للبرنامج المقرر.

يتم تبليغ القرار من قبل السلطة المانحة إلي الملتمس الذي يمكنه أن يطلب إجراء خبرة مضادة علي نفقته الخاصة.

و في هذه الحالة الأخيرة يتم تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بالخبرة المضادة بناء علي طلب من الوالي من قبل مدير البيئة والاستصلاح الريفي من بين الفنيين العاملين في المصالح المركزية.

و في حالة الاستغلال غير الكافي يمكن للجنة أن تمنح صاحب الإقطاع المؤقت تمديد أجل الاستغلال لا يتجاوز سنة واحدة.

المادة : 96 يطلع الجمهور علي محاضر اللجان العقارية بواسطة ملصقات في مقر الدوائر الإدارية . وعند الاقتضاء، في المكاتب الجهوية للشؤون العقارية ولدي المصلحة العقارية في المقاطعات المعنية.

المادة : 97 الإقطاع الريفي النهائي هو الإجراء الذي تمنح بموجبه سلطة مختصة شخصا خصوصيا حق الملكية الكاملة علي أرض مملوكة في الأصل للدولة.

ولا يكمن بأي حال من الأحوال انتزاع الإقطاع الريفي النهائي من صاحبه إلا بسبب المنفعة العمومية ولقاء تعويض عادل أو بسبب الإندراس.

المادة : 98 يمنح الإقطاع النهائي بمقرر أو مرسوم من السلطة التي منحت الإقطاع المؤقت تبعا للنموذج الملحق بهذا المرسوم؛ وبعد انهاء إجراءات التسجيل يتم قيده على سجل مفتوح لهذا الغرض طبقا للمسطرة المعمول بها ، كما يسجل على السجل العقاري للمقاطعة ويقيد على المخطط العقاري.

الفصل السادس : تسيير النزاعات العقارية

القسم الأول : إبعاد المحتلين غير الشرعيين لأراضي الدولة.

المادة : 99 يعتبر محتلا غير شرعي أي شخص يستعمل بصورة دائمة أرضا ملكا للدولة بدون الحصول علي إذن السلطات المختصة.

المادة : 100 يبعد المحتلون غير الشرعيين بعد إنذارهم بإخلاء المكان ثلاثين يوما كاملا علي الأقل قبل التاريخ المقرر لإبعادهم .ويمكن تقليص هذا الأجل في حالة قيام ضرورة ملحة تقدرها الإدارة.

المادة : 101 يجب توجيه الإنذار بإخلاء المكان كتابيا من قبل السلطات المختصة أو شفهيا من قبل أحد وكلاء القوة العمومية انتدبته لهذا الغرض السلطة العمومية المختصة، ويمكن في حالة الإبعاد الجماعي توجيه الإنذار من طرف مناد عام مخول من السلطة المختصة.

المادة : 102 لا يخول الاحتلال غير الشرعي لأرض موجودة داخل محمية عقارية ريفية أو ضمن نطاق غابة محمية أو في الجوار المباشر لمقبرة أو داخل أي محمي آخر أي حق للمحتلين.

يتم إبعاد المحتلين غير الشرعيين للأراضي المنصوص عليها في الفقرة الأولي أعلاه بدون إمهال أو تعويض.

كما يمكن إرغامهم عند الاقتضاء على إزالة الغرس والمباني والمنشآت على نفقتهم الخاصة دون مساس بالتعويضات المترتبة للدولة أو للمعترضين المحتلين.

و في جميع الحالات فإن الموظف أو الوكيل العمومي الذي أصدر السند غير الشرعي أو شجع بالفعل أو بالترك الاحتلال غير الشرعي يتعرض للمتابعات التأديبية والمدنية والجزائية التي ينص عليها القانون.

القسم الثاني : تسيير النزاعات العقارية الجماعية

المادة : 103 الدعوى العقارية الجماعية غير المقبولة أمام العدالة هي تلك التي يكون أحد أطرافها علي الأقل مجموعة تقليدية.

المادة : 104 يدخل تسيير النزاعات العقارية الجماعية ضمن اختصاص لجنة الوقاية وتحكيم النزاعات الجماعية العقارية في المقاطعة.

يمكن للجنة الوقاية وتحكيم النزاعات الجماعية العقارية في المقاطعة أن تعين ضمنها لجنة فرعية برئاسة العمدة المختص ترابيا وتضم مفتش التنمية الريفية وقائد فرقة الدرك.

تعدّ هذه اللجنة الفرعية تقريرا وتعرضه علي لجنة المقاطعة التي يجب عليها استدعاء ممثلي الأطراف لمحاولة التوصل إلي حل النزاع صلحا.

وفي حالة فشل هذه المحاولة يمكن للجنة أن تعتبر:

- إما أن النزاع ذو طابع جماعي بالمعني المقصود في المادة 7 من الأمر القانوني رقم 83 -127 بتاريخ 05 يونيو 1983 وفي هذه الحالة تواصل تحرياتها وجهودها بغية التوصل إلى حل تصالحي للنزاع أو إلى قرار التحكيم.
- وإما أن النزاع مقبول أمام العدالة وفي هذه الحالة فإنها تقوم بتبليغ الأطراف بأنها تعتبر نفسها غير مختصة مع دعوتهم إذا رغبوا في ذلك إلى اللجوء إلي العدالة.

المادة : 105 في حالة ما إذا كانت الأرض موضع النزاع قد عرفت بداية استغلال متثبت منه من قبل اللجنة الفرعية المنصوص في المادة السابقة،

فإن الطرف الذي قام بالاستغلال يحتفظ بالأرض علي أن لا ينجز فيها أي استصلاح جديد ما لم يكن لحمايتها من التلف ريثما يتم التوصل إلي حل.

المادة : 106 لا تراعي قيمة المصاريف المستثمرة في الأرضي أثناء فترة عرض النزاع بشأنها علي الهيئات التحكيمية أو القضائية إذا كان قد تم رفض دعوى من يحتلوها إلا في حالة قبول الطرف المحكوم له.

المادة : 107 تدرس اللجنة العقارية للمقاطعة بنفسها ملف النزاع كما تقوم باقتراح حل علي الأطراف لكنها في حالة فشل مساعي الصلح تجتمع في غياب الأطراف لاتخاذ قرار تسجيله في محضر التحكيم.

ويتم هذا القرار علي لوحة في مقر المقاطعة كما ينشر علي الملإ ويمنح الأطراف أجل ثلاثين يوما لإبلاغ الحاكم قبولهم أو رفضهم لقرار التحكيم.

و في حالة الرفض المبلغ كتابيا من قبل أحد الأطراف علي الأقل. فإن الحاكم يدعو هؤلاء إلي رفع النزاع إلي لجنة الولاية التي يحال إليها ملف القضية سبعة أيام بعد تبليغ الرفض.

ويعد الحاكم تقريرا مفصلا يرفق بالملف المتعلق بالنزاع.

المادة : 108 لا يجوز للجنة الوقاية وتحكيم النزاعات الجماعية العقارية في الولاية أن تحل محل لجنة الوقاية وتحكيم النزاعات الجماعية العقارية في المقاطعة حتى وإن حل الوالي محل الحاكم لسبب ما.

المادة : 109 يمكن للجنة الوقاية وتحكيم النزاعات الجماعية العقارية في الولاية بعد دراسة ملف النزاع القائم أن تقوم بجمع التحريات ومساعي الوساطة من أجل التوصل إلي حل ودّي.

بيد أن التحريات ومساعي الوساطة المذكورة لا يمكن أن تتجاوز أجل شهرين اعتبارا من تلقي الوالي ملف النزاع.

وعند انقضاء الأجل تجتمع لجنة الوقاية و تحكيم النزاعات الجماعية العقارية في الولاية للبت في النزاع بعد الاستماع بنفسها إلي الأطراف المتنازعة.

يتم عرض محضر الصلح أو قرار التحكيم الصادر عن لجنة الولاية عن طريق الملصقات كما يطلع علنا عليها الأطراف الذين يمنحون أجل 15 يوم كاملا لتبليغ الوالي إما قبولهم أو رفضهم قرار التحكيم.

و في حالة القبول، يتم التنفيذ من قبل اللجنة الوطنية لوقاية و تحكيم النزاعات الجماعية العقارية بالمقاطعة بحضور الأطراف. كما يرفع الحاكم إلي الوالي تقرير ا عن ظروف هذا التنفيذ.

و في حالة الرفض يبلغ الوالي اللجنة الوطنية الوقاية وتحكيم النزاعات الجماعية العقارية كما يرفع إلي وزير الداخلية ملف النزاع مرفوقا بتقرير مفصل.

المادة : 110 يمكن للجنة الوطنية للوقاية وتحكيم النزاعات الجماعية العقارية بمبادرة من وزير الداخلية وتحت سلطته أن تباشر بنفسها جميع التحريات الكفيلة بتمكينها من اقتراح حل عادل للنزاع.

المادة : 111 تجتمع اللجنة الوطنية في نهاية تحرياتها التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تلقي ملف النزاع لاقتراح رأي علي وزير الداخلية.

يحيل الوزير قرار تحكيمه إلي الوالي الذي يبلغه إلي الأطراف المتنازعة.

المادة : 112 لا يمكن لأية لجنة أن تحل محل لجنة أخري.

المادة : 113 يكتسي قرار تحكيم الوزير صبغة النفاذ الفوري ويتم تنفيذه من قبل الولاية بمحضر الأطراف.

ويرفع الوالي إلي وزير الداخلية تقريرا عن ظروف هذا التنفيذ في الأيام الثمانية لإتمامه.

المادة : 114 لا يمكن تعليق أو تأجيل الإجراء الإداري للتحكيم في النزاعات العقارية الجماعية إلا:

- بأمر من وزير الداخلية؛
- برسالة مكتوبة بصورة مشتركة من قبل الأطراف يطلبون فيها هذا التعليق من أجل إيجاد حل عن طريق الصلح خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر

الفصل السابع : التثبت من الحقوق علي الأرض والتسويات العقارية

المادة : 115 التسوية العقارية هي الإجراء الذي تسلم بمقتضاه سلطة مختصة بموجب هذا المرسوم إلى شخص يحتل أرضا يفترض أنها للدولة إقطاعا مؤقتا أو سند ملكية حسب الوضع الأصلي للمحتل.

المادة : 116 تفترض ملكية الدولة لجميع الأراضي التي ليست موضع إقطاع أو إفادة ملكية كلما لم تثبت

امتلاكها من لدن أشخاص خصوصيين طبقا للمسطرة المحددة في هذا المرسوم.

المادة : 117 لا يمكن للأراضى التي استغلتها بصورة غير شرعية مجموعات تقليدية أن تقتطع إلا بعد تسوية احتلالها طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة : 118 تمنح الاقتطاعات الريفية المؤقتة قيد التسوية حسب نفس الإجراءات و نفس الشروط كتلك الخاصة بالاقتطاعات الريفية المؤقتة السابقة لاحتلال الأرض.

المادة : 119 تحمل وجوبا وثائق الإقطاع الريفي المؤقت قيد التسوية الممنوحة لشخصيات معنوية تعمل باسم مجموعات تقليدية العبارة"إقطاع مؤقت ممنوح لصالح المجموعة".

المادة : 120 كما تتضمن بندا خاصا يضمن تساوي حقوق أعضاء المجموعة الذين شاركوا في إحياء الأرض أو ساهموا في المحافظة علي استغلالها.

الفصل الثامن : الاقتطاعات الحضرية

المادة : 121 تضع مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مخططات التقطيع بالتشاور مع وزير المالية والسلطات الإقليمية والبلدية المختصة و ذلك طبقا للتشخيص الذي وضعته مصالح الطبوغرافيا.

المادة : 122 يضم ملف مشروع التقطيع إضافة إلى آراء المصالح المشار إليها في المادة السابقة، دفتر الشروط الذي يحدد وجهة مختلف المناطق والحد الأدنى المطلوب للإحياء وارتفاقات مخطط التنظيم ونسبة وحجم البناء وبصورة عامة القواعد العمرانية المفروضة.

تتم المصادقة على مخطط التقطيع بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف بالعمران.

يعلن مرسوم المصادقة مخطط التقطيع ذا نفع عمومي وأنه سيكون بمثابة مخطط تنظيم بعد تعيين معالم حدوده.

المادة : 123 يطبق مخطط التقطيع ميدانيا ويتم تبيين كل قطعة أرضية بعلامات مطابقة للنموذج القانوني.

المادة : 124 تسجل مصالح المديرية العامة للعقارات وممتلكات الدولة بالتعاون مع مصالح الوزارة المكلفة بالعمران باسم الدولة الأراضي موضوع التقطيع المصادق عليه بعد إستنفاذ جميع الحقوق الخاصة.

المادة : 125 تضم المناطق المقطعة:

- تقطيعات سكنية أو شبه سكنية أو تجارية أو صناعية أو مخصصة للصناعة التقليدية خاضعة لشروط إحياء خاصة ؛
- تقطيعات للسكن المتنامي الذي لا يخضع لقواعد عمرانية خاصة.

المادة : 126 في المناطق الحضرية يكون منح الإقطاعات المؤقتة أو النهائية حصريا من اختصاص:

- وزير المالية إذا كانت المساحة لا تتجاوز ألف متر مربع في أي منطقة كانت؛
- مجلس الوزراء إذا كانت المساحة تتجاوز ألف متر مربع.

المادة : 127 علي كل راغب في الحصول علي إقطاع في المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المخصصة للصناعة التقليدية أن يوجه طلبا يحمل عنوانه الكامل إلى وزير المالية.

وترفق بهذا الطلب:

- نسخة مصدقة من بطاقة تعريف صاحب الطلب ؛
- نسخة من النظام الأساسي لصاحب الطلب إذا كان شخصية معنوية.

المادة : 128 في المناطق الحضرية ذات المخطط التوجيهي تتم دراسة طلبات الإقطاعات في المنطقة السكنية من قبل لجنة إستشارية تتكون من:

الرئيس:

- المدير العام للعقارات وممتلكات الدولة أو ممثله الجهوي،

الأعضاء:

- مدير الطبوغرافيا أو ممثله الجهوي ؛
- مدير العمران أو ممثله الجهوي الذي يتولى سكرتارية اللجنة.

ترفع هذه اللجنة إلي وزير المالية لائحة الأشخاص المقترحين.

المادة : 129 لا يمكن منح الإقطاعات المؤقتة في المناطق المقطعة الصناعية أو التجارية أو المخصصة للصناعة التقليدية إلا لأشخاص طبيعيين أو معنويين مسجلين في السجل التجاري والذين يكونون بريئي الذمة من أي التزامات اتجاه الضرائب والضمان الاجتماعي والبنوك وكذا للمؤسسات المعلنة ذات النفع العام.

المادة : 130 يقترح المستفيدون من الإقطاعات المؤقتة في المناطق المقطعة الصناعية من قبل اللجنة الاستشارية التي تتكون من:

- المدير العام للعقارات و ممتلكات الدولة رئيسا ؛
- مدير الإستصلاح الترابي والعمل الجهوي؛
- مديري الصناعة؛

- مدير التجارة ؛
- مدير الصناعة التقليدية؛
- مدير العمران يتولى سكرتيرية اللجنة.

المادة : 131 يتم تبليغ الإقطاعات المؤقتة للمستفيدين منها من قبل الوزير المكلف بالمالية كما تصدر رخص الحيازة من نفس السلطة بعد تسديد كامل الحقوق المترتبة عليها.

يلزم المستفيد تحت طائلة انتزاع الأرض منه تسييجها خلال أجل سنتين اعتبارا من تاريخ وثيقة الإقطاع مع القيام فيها في أجل خمس سنوات اعتبارا من نفس التاريخ بإنجاز استغلال مطابق لمواصفات دفتر الشروط.

المادة : 132 في المناطق السكنية أو التجارية أو المخصصة للصناعة التقليدية تكون الإقطاعات المؤقتة شخصية ويجوز بيعها أو هبتها أو تحويلها شريطة أن تكون موجب توثيق.

المادة : 133 بعد إصدار الوالي رخصة البناء، اعتمادا على رأي المصالح الفنية الجهوية المختصة وبعد إنجاز الاستغلال المحدد في دفتر الشروط، يمكن لصاحب الإقطاع المؤقت الحصول، بناء على طلبه ، على إقطاع نهائي.

يتم منح الإقطاع النهائي بمقتضى مقرر أو مرسوم في مجلس الوزراء تبعا للتمييز المنصوص عليه في المادة 125 من هذا المرسوم.

المادة : 134 يتم التثبت من استغلال الإقطاعات المؤقتة في جميع المناطق الحضرية من طرف لجنة تتكون من:

- الحاكم ، رئيسا
- رؤساء المصالح الجهوية التابعة للمقاطعة أو للعقارات والعمران و الضرائب.
- يقوّم محضر هذه اللجنة الاستغلال المنجز كما يقترح بصورة واضحة:
- إما تمديد أجل الاستغلال ؛

- أو الإقطاع النهائي ؛
- أو انتزاع الإقطاع من صاحبه.

المادة : 135 في المناطق المقطعة المخصصة للسكن المتنامي توجه طلبات الإقطاعات المؤقتة إلى الحاكم. تضع لائحة المستفيدين من هذه الإقطاعات لجنة تتكون من:

- الحاكم ، رئيسا
- عمدة المدينة المعنية ،
- رؤساء المصالح الجهوية التابعة للمقاطعة أو للعقارات و العمران و الخزينة العامة و التجارة و الداخلية.
- شخصيتين يعينهما الوالي لما تتمتعان به من تجربة و تمثيل.

تحال اللائحة النهائية إلى الوزير المكلف بالمالية.

المادة : 136 تمنح الإقطاعات المؤقتة في المراكز المخصصة للسكن المتنامي طبقا للإجراءات الواردة في المادة 126 من هذا المرسوم.

المادة : 137 في المناطق المخصصة للسكن المتنامي يمكن لصاحب الإقطاع المؤقت أن يقدم إلى السلطة المانحة للاعتماد مقتنيا يؤذن له بتملك الاستثمارات المنجزة شريطة أن يكون الاستغلال القائم مساويا على الأقل للحد الأدنى المفروض في دفتر الشروط.

المادة : 138 بعد الاستغلال المطابق لمخطط التقطيع، يمكن لصاحب الإقطاع المؤقت الحصول على إقطاع نهائي للأرض.

تتثبت من هذا الاستغلال اللجنة المنصوص عليها في المادة 133 من هذا المرسوم . وبإمكان صاحب الإقطاع المؤقت أن يطلب في أي وقت ثبوت الاستغلال.

وسيتم القيام به بصورة تلقائية من قبل الإدارة عند انقضاء أجل خمس سنوات إلا في حالة تمديد استثنائي لمدة سنة على الأكثر.

المادة : 139 يلزم أصحاب الإقطاعات تسييج قطعهم طبقا للترتيبات الواردة في دفتر الشروط خلال أجل سنتين اعتبارا من تاريخ الإقطاع.

وللحصول على الإقطاع النهائي يجب عليهم استغلال قطعهم خلال أجل خمس سنوات اعتبار من التاريخ نفسه.

يستتبع عدم الاستغلال خلال أجل خمس سنوات الانتزاع التلقائي للإقطاع من صاحبه وفي هذه الحالة يبقى الثمن المدفوع ملكا للخزينة العامة.

الفصل التاسع : ترتيبات انتقالية:

المادة : 140 سيحدد مقرر من الوزراء المكلفين بالمالية و الداخلية و العمران إجراءات مطابقة المعايير بالنسبة للاقطاعات الريفية الممنوحة تحت نظام المرسوم رقم 2000 - 089 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000 في المناطق الحضرية.

المادة : 141 بالنسبة لطلبات الإقطاعات وتلك قيد الإجراءات عند توقيع هذا المرسوم تحال الملفات دون تعطيل عند الاقتضاء إلى السلطات المختصة الواردة في ترتيبات هذا المرسوم.

الفصل العاشر : ترتيبات نهائية:

المادة : 142 تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم خاصة المرسوم رقم 2000 -089 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000.

المادة : 143 يكلف وزراء الداخلية ووزير المالية ووزير الإسكان والعمران و الاستصلاح الترابي كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.